

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר

צביקה פוגל

שמחה רוטמן

אוהד טל

לימור סון הר מלך

משה סולומון

משה סעדה

חנוך דב מלביצקי

יצחק קרויזר

צבי ידידיה סוכות

אריאל קלנר

אורית פרקש הכהן

אלי דלל

צגה מלקו

עמית הלוי

טלי גוטליב

פ/25/4544

הצעת חוק הצבעת מתנדבי השירות האזרחי (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024

תיקון חוק הבחירות 1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשכ"ט-1969¹, אחרי סעיף 68

לכנסת יבוא:

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

"הצבעת מתנדבי 68ג. (א) בסעיף זה –

שירות אזרחי

"מתנדב" – משרת בשירות לאומי-אזרחי כהגדרתו
בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014²
(להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי), או
מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי,
התשע"ז–2017³ (להלן – חוק שירות
אזרחי).

(ב) מתנדב רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה
לפי הוראות סעיף 68א.

(ג) לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות,
ימסור שר ההתיישבות והמשימות הלאומיות או שר
שהממשלה הסמיכה לכך, ליושב ראש הוועדה
המרכזית, רשימה של כל המתנדבים והגופים
המפעילים, ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי
שייקבע בתקנות; לעניין סעיף זה, "גוף מפעיל" –
כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, או בחוק
שירות אזרחי, לפי העניין.

(ד) עד ליום שלפני יום הבחירות תיתן הרשות
כהגדרתה בחוק שירות לאומי-אזרחי, או כהגדרתה
בחוק שירות אזרחי, לפי העניין, לכל מתנדב, אישור
בכתב להצביע כאמור בסעיף קטן (ב) לפי טופס
שייקבע בתקנות ואשר נמסר לו מראש על ידי
הוועדה המרכזית.

² ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

³ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

(ה) מתנדב המצביע בקלפי לפי סעיף זה, יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף 74(א) ו-(ב), יציג אישור הצבעה כאמור בסעיף קטן (ד) וישים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית.

(ו) ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.

(ז) אישור ההצבעה יוחזר לבוחר בתום הצבעתו, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו.

(ח) ספירת הקולות של בוחרים שהצביעו לפי סעיף זה תהיה כפי שייקבע בתקנות."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירות) 2. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965⁴ – המקומיות (בחירות)

(1) בסעיף 84(ב), אחרי "בדרך אחרת" יבוא "ומתנדב המשרת בבית החולים", אחרי "לעובד" יבוא "או מתנדב" ובסופו יבוא "בחוק זה, "מתנדב" – משרת בשירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014⁵, או מתנדב כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017⁶;"

(2) בסעיף 84כג, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) מתנדב המשרת בנפה שבה קבועה הקלפי."

⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

⁵ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

⁶ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

דברי הסבר

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, וחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוקי הבחירות), קובעים דרכי הצבעה ייחודיות לאוכלוסיות שאין ביכולתן להצביע בקלפי לפי מקום מגוריהן. על אוכלוסיות אלו נמנים, בין היתר, חיילי צה"ל, אסירים, מאושפזים בבתי חולים, שוהים במוסדות ועוד. זאת מתוך כוונה לאפשר לכלל האזרחים לממש את זכותם הדמוקרטית. מתנדבי השירות האזרחי משרתים במוסדות ציבור ובחברה האזרחית מכוח חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, ומכוח חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017. המתנדבים משרתים בכל רחבי הארץ, כך שלא אחת הם שוהים שבועות ארוכים הרחק ממקום מגוריהם הקבוע, ומשכך בהגיע יום הבחירות, אין הם נמצאים בסמוך למקום מגוריהם, ולפיכך אין ביכולתם להצביע בקרבת מקום שירותם. יתרה מכך, פעמים רבות שירותם של המתנדבים נדרש ביתר שאת דווקא ביום הבחירות עצמו, למשל בסיוע לקשישים או חולים במימוש זכותם הדמוקרטית. כיום, חוקי הבחירות אינם מספקים מענה לסוגיה זו. לפיכך, מוצע לתקן את חוקי הבחירות כך שיאפשרו גם למתנדבי השירות האזרחי להצביע בקלפיות מיוחדות באמצעות הצבעה במעטפות כפולות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)